

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 44/2539

นางสาวสุภาว

วรรณ

ศรีจันทร์

นายแสวง เงินถาวร โดยนายเซ

าร์ เงิน

ถาวร

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยผู้เช่าออกจากที่เช่า เมื่อ อสังหาริมทรัพย์ที่เช่ามีค่าเช่า
ขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือน ละหนึ่งหมื่นบาท จึงเป็นคดีที่ต้องห้ามมิให้ฎีกาใน ข้อ
เท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘ วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเช่าที่ดินจากโจทก์แล้วผิดสัญญา โจทก์ บอกเลิกสัญญาแล้ว
จำเลยไม่ยอมส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ ขอให้บังคับ จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบรืวาร
ออกจากที่ดินพิพาท และส่งมอบคืน ในสภาพเรียบร้อย พร้อมชำระค่าเสียหายและ
ดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณะ โจทก์ไม่เสียหาย ตามที่ฟ้อง ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและ บรืวารออกจาก
ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๗๐๒๒ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร และส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ในสภาพ เรียบร้อยให้จำเลยชำระค่าเช่าและค่า

เสียหายจำนวน ๘๗๙.๘๒ บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ย้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
จากต้นเงิน ดังกล่าวนับแต่วันถัดวันฟ้อง (วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๓) เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยชำระค่าเสียหายปีละ ๕๐๐ บาท แก่โจทก์ นับแต่วันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวาร ออกไปจากที่ดินของโจทก์
และส่งมอบที่ดินคืนแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลย ผู้เช่าออกจาก
อสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าในขณะยื่นคำฟ้อง ไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท จึงเป็น
คดีที่ต้องห้ามมิให้ฎีกาใน ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา ๒๔๘ วรรคสอง

พิพากษายืน

(สันติ ทักกราล-อุดม มั่งมีดี-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ